

(5)

SITI NURHIDAYAH BT. ANDUL MALIK & SEORANG LAGI

lwn

MOHD. ARIFF ON B. MOHD. HUSNI & SEORANG LAGI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Dr. Mohd. Na'im b. Mokhtar (Pengerusi), YA Tuan Mohd. Amran b. Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohd. Shukor b. Sabudin (Panel), Pada 17hb. Jun 2019/ 13 Syawal 1440H]

Kes mal (Semakan) No. 10000-003-0011-2019

[Dalam Perkara kes mal yang disemak 10300-038-0581-2018]

[Dalam perkara seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: Tuan Musa b. Awang daripada Tetuan M.A. & Associates.

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon-Pemohon bagi menyemak keputusan / Perintah Interim Inter-Parte hak jagaan anak yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor pada 14/1/2019 di dalam kes No. : 10300-038-0581-2018.

[2] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon-Pemohon bertarikh 12/2/2019. Pemohon-Pemohon mendeposkan alasannya bagi permohonan ini adalah kerana perintah YA Hakim Bicara pada tarikh tersebut yang telah memberikan hak jagaan sementara seorang anak yang bernama Muhammad Haris Salahuddin

b. Mohd. Ariff On kepada Responden-Responden dalam bercanggah dengan Hukum Syarak dan undang-undang sedia ada.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[3] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[4] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

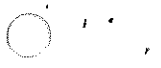
Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi

Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes*



tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.

- v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
- 4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
- 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
- 6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
- 7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
- 8. Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
- 9. Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*

10. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes *Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi* [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan *Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd* [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.

11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

2. Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

[5] Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[6] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material

bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[7] Kami dapati kes Permohonan No. : 10300-038-0581-2018 telahpun selesai dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam secara *inter-parte*. Kedua-dua pihak telah diberikan hak yang sewajarnya di dalam kes tersebut sebelum pertimbangan dan keputusan diberikan oleh YA Hakim Bicara.

[8] Pemohon merujuk kepada nas di dalam Kitab *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, hal. 93 yang menyatakan bahawa ibu adalah lebih berhak untuk mendapat hak hadhanah daripada bapa dan juga merujuk kepada seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [**EUUKISS 2003**] berkenaan hak ibu dan susunan keutamaan orang yang berhak terhadap hadhanah. Pemohon mendeposkan, keputusan YA Hakim Bicara yang memberikan hak jagaan interim kepada bapa dan juga nenek sebelah bapa (Responden-Responden) adalah bercanggah dengan hukum syarak dan juga seksyen tersebut.

[9] Kami berpendapat bahawa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon-Pemohon adalah memenuhi kehendak seksyen 68 Enakmen Pentadbiran dan juga Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bagi membolehkan kes tersebut disemak. Kami telah memanggil rekod kes no. 10200-038-0581-2018 untuk diperiksa dan dijalankan proses semakan.

[10] Hasil penelitian kami kepada rekod kes berkenaan, kami mendapati perbicaraan kes tersebut telah dilakukan mengikut prosedur yang betul di mana kedua-dua pihak telah diberikan peluang untuk mengemukakan afidavit dan penghujahan masing-masing sebelum keputusan diberikan oleh YA Hakim Bicara.

[11] Kami juga berpuashati bahawa keputusan YA Hakim Bicara adalah tidak bercanggah dengan Hukum Syarak dan Undang-undang di mana penentuan hadhinah sementara dibuat berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak. Seksyen 87 EUUKISS 2003 menyatakan bahawa pertimbangan utama Mahkamah berkaitan penetapan hadhinah adalah kebajikan anak tersebut. Seksyen 87(3) pula menyatakan bahawa adalah menjadi suatu anggapan yang boleh dipatahkan bahawa adalah untuk kebaikan seseorang kanak-kanak dalam masa dia kecil supaya berada bersama ibunya. Tambahan pula fakta menunjukkan anak lelaki tersebut bukanlah lagi anak kecil yang menyusu kerana telah berumur 7 tahun ketika perintah tersebut diberikan.

[12] Perintah yang diberikan hanyalah merupakan perintah interim sementara menunggu perintah kekal diberikan Mahkamah melalui perbicaraan penuh kes induk yang difailkan oleh Responden-Responden. Berpaksikan kepada prinsip keadilan, kami nasihatkan kepada pihak-pihak supaya memberi perhatian dan penumpuan terhadap prosiding kes induk hadhanah Kes Saman No. : 10300-028-0507-2018 agar diselesaikan dengan kadar yang segera.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.
- [2] Kes Saman No. : 10300-028-0507-2018 adalah diperintahkan untuk didengar dan diselesaikan dengan kadar segera.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
-
1. **YAA DATO' DR. MOHD. NA'IM B. MOKHTAR**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA TUAN MOHD. AMRAN B. MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
3. **YA DATO' MOHD. SHUKOR B. SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor